



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.10 Reg. Delibere	OGGETTO
Del 05/02/2021	<i>Reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. promosso dai coniugi Alessandro Mauro Anna Maria Polito nonché Mauro Antonio e altri contro Comune di Squillace – atto di indirizzo.-</i>

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **5** Del mese di **febbraio**
Alle ore **12,00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che i coniugi Alessandro Mauro e Anna Maria Polito nonché Marino Antonio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Forlone, hanno proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. davanti al Tribunale civile di Catanzaro contro il Comune di Squillace ed avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio ex art. 700 c.p.c. portante n. 3917/2019 comunicata in data 01.12.2020;

che, attraverso il predetto reclamo, gli attori, come sopra rappresentati, chiedono all'autorità giudiziaria, di accertare e dichiarare che il Comune di Squillace si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di garantire il servizio idrico ed ha illegittimamente agito o omesso e, pertanto, accertare l'esistenza del fumus boni iuris con ogni conseguenza quanto all'accoglimento del ricorso in oggetto; di dichiarare e ritenere ancora sussistente il periculum in mora, attese le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Ente e per l'effetto, atteso l'espresso obbligo assunto dal Comune con la stipula dei contratti di fornitura in favore dei ricorrenti, ordinare all'Ente di mantenere il servizio idrico ripristinato, senza alcuna condizione; in via graduata e nell'ipotesi in cui si ritenga che il periculum sia venuto meno in corso di causa, accertare e dichiarare che l'intervenuta cessazione dello stesso non importa la necessità di rigettare la domanda nel merito ma può e deve portare ad una chiusura in rito che tenga conto della originaria fondatezza dell'azione quanto alla presenza delle condizioni della medesima e per l'effetto accertare e dichiarare o la cessata materia del contendere o l'intervenuta carenza di interesse ad agire o del periculum in mora con conseguente dichiarazione di intervenuta improcedibilità della domanda, in tutti i casi con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite; condannare sin d'ora il Comune di Squillace, ex art. 614 bis c.p.c. a pagare ai reclamanti una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione dei provvedimenti richiesti, o ancora per ogni successiva violazione dell'obbligo di fornire l'acqua alle abitazioni dei medesimi, somma che vorrà essere stabilita dal Giudice tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile; condannare inoltre il Comune alla refusione dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., che vorranno essere liquidati in via equitativa attesa la gravità della situazione determinata dall'inadempimento comunale e dal comportamento processuale; con vittoria di spese, e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge del primo e secondo grado di giudizio, comprese le spese per CTU da porsi a carico del Comune; con espressa salvezza di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti e patiendi;

***Ritenuto** pertanto che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

***Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

***Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio introdotto davanti al Tribunale civile di Catanzaro a seguito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dai coniugi Alessandro Mauro e Anna Maria Polito e Antonio Marino, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura ;*

LA GIUNTA COMUNALE

***Attesa** l'urgenza del presente provvedimento;*

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 10

Del 05/02/2021

IL PRESIDENTE

f.to dott. Pasquale Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

E' copia conforme all'originale

10 FEB 2021



Il Segretario comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci

(_____)